



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

12 דצמבר 2016

תא"מ 38754-03-16 נ' אביב נ' דלה

לפני כבוד השופט טל חבקין

אביבה אביב

התובעת

נגד

דליה דלה

הנתבעת

נוכחים:

ב"כ התובעת עו"ד יפית יוחפז

התובעת בעצמה

ב"כ הנתבעת עו"ד יגאל מזרחי

הנתבעת בעצמה

פרוטוקול

[בהסכמת הצדדים מתנהל דיון מחוץ לפרוטוקול].

[לאחר הפסקה].

ב"כ הצדדים:

לאחר דיון מחוץ לפרוטוקול ולשאלת בית המשפט, מבקשים לקבוע את התיק להוכחות.

החלטה

במהלך דיון ארוך שלא לפרוטוקול, שיקף בית המשפט לתובעת סיכונים וסיכויים הטמונים בניהול התיק, והשורה התחתונה הייתה שניצבות לפני התובעת משוכות גבוהות ככל שעילת התביעה נשענת על עשיית עושר ולא במשפט. התובעת מבקשת להמשיך בניהול ההליך, וזו כמובן זכותה והדבר לא ייזקף לחובתה כהוא זה.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

12 דצמבר 2016

תא"מ 38754-03-16 נ"אביב נ"דלה

התיק נקבע להוכחות ליום 27.12.16 בשעה 12:00.

ב"כ הצדדים יהיו ערוכים לסכם בע"פ, במיוחד בשאלות הבאות:

1. האם יש תכולה לדיני עשיית עושר ולא במשפט בשעה שהיחסים בין הצדדים הוסדרו בהסכם, ואף בהנחה, לצורך הדיון, שההסכם הופר, אין טענה שההסכם בוטל.
2. האם, בהנחה שיש תכולה לדיני עשיית עושר, קמה חובת השבה במצב שבו אדם קידם אינטרס של עצמו, והנתבע הפיק מכך טובת הנאה, כך בכלל וכך בנסיבות הקונקרטיות של התיק.

ניתנה והודעה היום י"ב כסלו תשע"ז, 12/12/2016 במעמד הנוכחים.

טל חבקין, שופט

ב"כ הנתבעת:

אנחנו טוענים שעילת התביעה בדיני עשיית עושר ולא במשפט, לא צוינה בכתב התביעה. היא צוינה אך ורק בכתב התשובה. בכתב התשובה אין אפשרות להעלות עילות תביעה והעילה הזאת היא הרחבת חזית.

הוקלד על ידי דקלה חסדים